

# Systembeschreibung BewerberPilot TalentRank 2.4

Hersteller/Anbieter: BewerberPilot Score GmbH, Köln

Produkt: BewerberPilot TalentRank 2.4

Stand: 13.05.2026

Pilotkundin: Elbtal Klinikservice gGmbH, Dresden

## 1. Zweckbestimmung

BewerberPilot TalentRank unterstützt Recruitingteams bei der Sichtung eingehender Bewerbungen. Das System extrahiert aus Lebensläufen, Anschreiben und Zeugnissen strukturierte Merkmale, vergleicht diese mit Stellenanforderungen und erzeugt eine priorisierte Prüfliste. Es trifft nach Produktbeschreibung keine finale Einstellungsentscheidung und darf nicht ohne menschliche Prüfung zur Ablehnung verwendet werden.

Bestimmungsgemäße Nutzung:

Sortierung eingehender Bewerbungen nach fachlicher Passung.

Hervorhebung fehlender Muss-Anforderungen.

Vorschlag von Interviewfragen.

Zusammenfassung von Qualifikationen für Recruitingteams.

Nicht bestimmungsgemäße Nutzung:

Automatisierte Absage ohne menschliche Prüfung.

Bewertung von Krankheit, Schwangerschaft, Gewerkschaft, Religion, politischer Haltung oder Herkunft.

Einsatz für Beschäftigtenüberwachung.

Einsatz zur Leistungs- oder Verhaltensbewertung bestehender Mitarbeiter.

## 2. Rollen

## 3. Architektur

Upload von Bewerbungsunterlagen in EU-Hosting.

Dokumentklassifikation und OCR.

Extraktion von Qualifikationen, Berufserfahrung, Zertifikaten.

Abgleich mit Stellenprofil.

Score zwischen 0 und 100, zusätzlich Muss-Kriterium-Flag.

Zusammenfassung und Interviewfragen durch GPAI-Komponente.

Anzeige im Recruiter-Dashboard.

Menschliche Entscheidung und Protokollierung.

## 4. Daten

Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse, Zertifikate.

Kontaktdaten.

Berufserfahrung, Ausbildung, Sprachkenntnisse.

Bewerbungsstatus.

Manuelle Recruiterkommentare.

Systemscore und Erklärmerkmale.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten sollen technisch nicht ausgewertet werden. Das System kann solche Angaben aber in Bewerbungsunterlagen erkennen; sie werden maskiert und nicht als positives oder negatives Bewertungskriterium verwendet.

## 5. Freigabestand

TalentRank 2.4 ist intern als Release Candidate freigegeben. Der Pilot bei Elbtal soll am 01.08.2026 beginnen. Die Anbieterin möchte vorher keine finale Konformitätsbehauptung abgeben, solange Lücken in Datenherkunft, Human-Oversight-Test und Lieferantennachweisen bestehen.

| Akteur                     | Rolle nach KI-VO                   | Begründung                                                      |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| BewerberPilot Score GmbH   | Anbieter                           | Entwickelt und bringt TalentRank unter eigenem Namen in Verkehr |
| Elbtal Klinikservice gGmbH | Betreiber                          | Nutzt das System in eigener Recruitingorganisation              |
| LexiCore Systems Inc.      | Komponentenlieferant/GPAI-Anbieter | Liefert allgemeines Sprachmodell für Textzusammenfassung        |
| MedData Hosting GmbH       | Auftragsverarbeiter/Hosting        | Betreibt EU-Hosting in Nürnberg                                 |

## **Art.-3- und Art.-6-Vermerk**

Produkt: BewerberPilot TalentRank 2.4

Bearbeitung: Compliance Team, 14.05.2026

### **1. Liegt ein KI-System vor?**

TalentRank ist ein maschinenbasiertes System, das aus Eingaben wie Lebenslauf, Stellenprofil und Bewerbungsunterlagen Ausgaben erzeugt, die den Recruitingprozess beeinflussen. Die Ausgaben sind Score, Rangfolge, Zusammenfassung und Interviewvorschläge.

Die Inferenz erfolgt durch ML-Modelle zur Dokumentklassifikation und Merkmalsextraktion sowie durch ein Sprachmodell zur Zusammenfassung. Das System ist nicht nur eine starre Wenn-dann-Automation. Es verarbeitet unstrukturierte Texte und erzeugt probabilistische Ergebnisse.

Ergebnis: KI-System im Sinne von Art. 3 Nr. 1 KI-VO liegt vor.

### **2. Zweckbestimmung**

Zweckbestimmung ist die Unterstützung bei Bewerberauswahl und Priorisierung im Recruiting. Das System ist ausdrücklich nicht als allgemeiner Chatbot vermarktet, sondern als HR-Fachsystem für Bewerbungsmanagement.

Die GPAI-Komponente LexiCore ist für sich nicht automatisch Hochrisiko. Die Einbettung in TalentRank ändert aber den Systemzweck: Die konkrete Anwendung betrifft Beschäftigung und Zugang zu Beschäftigung.

### **3. Hochrisiko-Einstufung**

Die Anwendung fällt nach erster Prüfung unter Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Anhang III Bereich Beschäftigung, Arbeitnehmermanagement und Zugang zur Selbstständigkeit. Das System wird zur Bewertung und Priorisierung von Bewerbungen eingesetzt.

Die Rückausnahme nach Art. 6 Abs. 3 wird nicht in Anspruch genommen. Das System ist nicht nur eine eng begrenzte vorbereitende Hilfstätigkeit ohne Einfluss auf die Entscheidung. Score und Rangfolge können die Reihenfolge menschlicher Prüfung und faktisch die Auswahlchancen beeinflussen.

Ergebnis: Hochrisiko-KI.

### **4. Off-label-Risiko**

Obwohl automatisierte Absagen untersagt sind, besteht Missbrauchsrisiko:

Recruiter könnten nur Top-20-Bewerbungen ansehen.

Niedrige Scores könnten faktisch wie Ablehnungen wirken.

Manuelle Übersteuerung könnte nicht begründet werden.

Kundinnen könnten das System für Beschäftigtenbewertung zweckentfremden.

Maßnahmen:

Nutzungsvertrag verbietet automatisierte Ablehnung.

UI zeigt Rangfolge nur mit Hinweis "Vorschlag, nicht Entscheidung".

System verlangt menschliche Prüfung vor Status "Ablehnung".

Monatliches Betreiberreporting über Nutzungsmuster.

## Risikomanagementregister Art. 9 KI-VO

Stand: 15.05.2026

### Bewertung

Der Risikomanagementprozess ist eingerichtet, aber noch nicht vollständig geschlossen. Insbesondere R-01, R-03, R-04 und R-05 blockieren eine finale Konformitätsbescheinigung, solange Testberichte und Freigaben nicht vollständig vorliegen.

### Review-Zyklus

Vor jedem Major Release.

Bei neuem Stellencluster.

Bei Änderung der GPAI-Komponente.

Bei Beschwerden oder auffälligen Ablehnungsquoten.

Mindestens quartalsweise im ersten Pilotjahr.

### Risiko-ID

R-01

### Risiko

Diskriminierende Benachteiligung wegen unbalancierter Trainingsdaten

### Betroffene

Bewerbende

### Schwere

Hoch

### Eintritt

Mittel

### Maßnahme

Bias-Test nach Stellenfamilie, Geschlecht, Alterssurrogaten, Sprachmustern

### Status

Gelb

---

**Risiko-ID**

R-02

**Risiko**

Automatisierte faktische Ablehnung durch Rangfolge

**Betroffene**

Bewerbende

**Schwere**

Hoch

**Eintritt**

Mittel

**Maßnahme**

UI-Sperre, Entscheidung erst nach menschlicher Prüfung, Auditlog

**Status**

Grün/Gelb

---

**Risiko-ID**

R-03

**Risiko**

Unzulässige Verarbeitung besonderer Kategorien

**Betroffene**

Bewerbende

**Schwere**

Hoch

**Eintritt**

Niedrig/Mittel

**Maßnahme**

Maskierung sensibler Angaben, Nichtverwendung im Score

**Status**

Gelb

---

**Risiko-ID**

R-04

**Risiko**

Halluzinierte Zusammenfassung durch GPAI-Komponente

**Betroffene**

Bewerbende, Recruiter

**Schwere**

Mittel

**Eintritt**

Mittel

**Maßnahme**

Quellenanker, Unsicherheitshinweis, menschliche Prüfung

**Status**

Gelb

---

**Risiko-ID**

R-05

**Risiko**

Fehlende Nachvollziehbarkeit des Scores

**Betroffene**

Bewerbende, Betreiber

**Schwere**

Hoch

**Eintritt**

Mittel

**Maßnahme**

Erklärmerkmale, Versionsprotokoll, technische Dokumentation

**Status**

Gelb

---

**Risiko-ID**

R-06

**Risiko**

Zweckentfremdung zur Beschäftigtenbewertung

**Betroffene**

Beschäftigte

**Schwere**

Hoch

**Eintritt**

Niedrig

**Maßnahme**

Vertragsverbot, technische Tenant-Konfiguration, Monitoring

**Status**

Grün/Gelb

---

**Risiko-ID**

R-07

**Risiko**

Cyberangriff auf Bewerbungsdaten

**Betroffene**

Bewerbende

**Schwere**

Hoch

**Eintritt**

Niedrig

**Maßnahme**

EU-Hosting, Verschlüsselung, MFA, Pen-Test

**Status**

Grün

---

**Risiko-ID**

R-08

**Risiko**

Unzureichende Betreiberanweisung

**Betroffene**

Betreiber, Bewerbende

**Schwere**

Mittel

**Eintritt**

Mittel

**Maßnahme**

Gebrauchsanweisung und Schulung vor Pilot

**Status**

Gelb

---

## Daten-Governance und Bias-Test Art. 10 KI-VO

Stand: 16.05.2026

### 1. Datensätze

### 2. Qualitätsmaßnahmen

Duplikatprüfung.

Entfernung direkter Merkmale wie Foto, Geburtsdatum, Familienstand, Religionsangabe.

Maskierung sensibler Passagen.

Labelprüfung durch zwei unabhängige Reviewer.

Dokumentation von Datenherkunft und Einwilligungs-/Rechtsgrundlagenprüfung.

### 3. Bias-Test

Getestete Vergleichsgruppen sind nicht als Entscheidungsmerkmale im Modell enthalten. Sie werden nur für Fairnessanalyse und Qualitätskontrolle verwendet, soweit rechtlich zulässig und datenschutzrechtlich freigegeben.

Vorläufige Ergebnisse:

### 4. Offene Punkte

Die Trainingsdatenherkunft 2024 ist nicht für alle Pilotkunden gleich gut dokumentiert. Für eine finale Konformitätsbehauptung müssen die Datenliefervereinbarungen, Lösch-/Pseudonymisierungsprotokolle und Reviewer-Guidelines nachgelegt werden.

### 5. Entscheidung

Art.-10-Nachweis ist noch gelb. Das System kann nicht final bescheinigt werden, bevor die zwei Bias-Maßnahmen umgesetzt und die Datenherkunft geschlossen sind.

| Datensatz          | Quelle                                                  | Umfang         | Zweck                                      | Status                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| D-Train-2024-HR    | Historische Bewerbungen aus drei Pilotkunden, bereinigt | 48.200 Profile | Merkmalsextraktion und Rankingkalibrierung | Dokumentation unvollständig       |
| D-Val-2025-General | Synthetisch angereicherte Lebensläufe                   | 12.000 Profile | Validierung                                | Plausibel                         |
| D-Test-2026-Care   | Pflege- und Klinikprofile                               | 4.800 Profile  | Domänentest Elbtal                         | Neu, noch nicht final freigegeben |
| D-Adverse-Set      | Randfälle, Lücken, ungewöhnliche Lebensläufe            | 1.200 Profile  | Robustheit                                 | In Aufbau                         |

| Test                                  | Ergebnis                          | Bewertung             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Geschlechtsnahe Vornamen als Surrogat | Scoreabweichung 2,8 Prozentpunkte | Beobachten            |
| Nicht-lineare Karriereverläufe        | Scoreabweichung 7,4 Prozentpunkte | Maßnahme erforderlich |

| Test                                      | Ergebnis                             | Bewertung             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Sprachliche<br>Nicht-Muttersprachlichkeit | Scoreabweichung 5,1<br>Prozentpunkte | Maßnahme erforderlich |
| Pflegeauslandserfahrung                   | Scoreabweichung 3,2<br>Prozentpunkte | Beobachten            |

## Technische Dokumentation: Anhang-IV-Index

Stand: 17.05.2026 (Aktualisierung KW 21 geplant)

Bearbeitung: Product Compliance Team, Dr. Caspar Lintorf

Aktenzeichen intern: BP-DOC-2026-IV-01

Dieser Index folgt der Reihenfolge des Anhangs IV der KI-VO und ordnet jeder Anforderung ein konkret benanntes Dokument oder eine Dokumentengruppe zu. Spalten: Index (intern), Dokument, Bezug Artikel/Anhang, Status (Ampel), Fundstelle (Pfad im Spreebogen-Drive oder Aktenkapitel).

### Lieferantennachweis LexiCore Systems Inc.

LexiCore Systems Inc. (Boston, MA, USA) liefert eine Supplier Attestation 2026-05 (Datum 04.05.2026, drei Seiten, unterzeichnet durch Compliance Officer Maya Chen). Diese erklärt:

Das Modell "LexiCore Coordinator v3.1" ist nicht für finale HR-Entscheidungen bestimmt.

Kundendaten werden nicht zum Training verwendet.

Technische Dokumentation wird auf Anfrage bereitgestellt.

Das Modell unterliegt internen Bias-Tests im Quartalsrhythmus.

Der Nachweis reicht für das Evidence-Pack noch nicht aus, weil folgende Angaben fehlen:

Genaue Modellversion (Coordinator v3.1 vs. v3.1.2 vs. v3.2)

Evaluationsgrenzen (welche Sprachen, welche Domainfilter)

Sicherheitsfilter (welche Prompt-Injection-Mitigations sind aktiv)

Mindestkontextfenstergroesse

Reaktion auf besondere Kategorien personenbezogener Daten

No-Training-Nachweis als Vertragsklausel (nicht nur als Erklärung)

Eine Nachforderung wurde am 19.05.2026 durch Vendor Management (Lara Berghoff) gestellt.  
Antwortfrist 07.06.2026.

### Datenherkunft Trainingsdaten 2024 (D-Train-2024-HR)

Die Datenherkunft 2024 ist heterogen:

18.700 Profile aus Kunde A (PflegePilot Care GmbH, Berlin) — Datenliefervereinbarung vorhanden, Pseudonymisierungsprotokoll vorhanden.

16.400 Profile aus Kunde B (Tellbach Klinikgruppe, Hannover) — Datenliefervereinbarung vorhanden, Pseudonymisierungsprotokoll fehlt.

13.100 Profile aus Kunde C (StadtPersonal Süd AG, Muenchen) — Datenliefervereinbarung vorhanden, aber im Lichte der KI-VO nicht spezifisch genug; Pseudonymisierungsprotokoll vorhanden.

Aktion: Mit Kunde B (Tellbach Klinikgruppe) ist eine Nachvereinbarung des Pseudonymisierungsprotokolls erforderlich, Frist 14.06.2026. Mit Kunde C ist eine Datenliefervereinbarung-Erweiterung in Vorbereitung.

### Lese- und Nachweispflichten

Die Anbieterin hält die in Anhang IV genannten Dokumente über den vollständigen Lebenszyklus des KI-Systems vor (mindestens 10 Jahre nach Inverkehrbringen, Art. 18 KI-VO). Der Index TD-01 bis TD-18 wird im Quartalsrhythmus aktualisiert.

## Dokumentationsentscheidung

Der technische Dokumentationsstand ist für eine Readiness-Bescheinigung brauchbar, aber für eine finale Konformitätsbescheinigung noch nicht geschlossen. Die blockierenden Lücken liegen in TD-04 (LexiCore), TD-05 (Trainingsdaten), TD-07 (Oversight-Praxistest) und TD-09 (Test Report finale Freigabe).

| Index | Dokument                                          | Artikel/Anhang                                 | Status    | Fundstelle                                                             |
|-------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| TD-01 | Systembeschreibung und Zweckbestimmung            | Anhang IV Nr. 1                                | Grün      | Produktakte Kapitel 1, Version v2.4 vom 13.05.2026                     |
| TD-02 | Architekturdiagramm und Datenflüsse               | Anhang IV Nr. 2 lit. a) und b)                 | Gelb      | Architekturordner, Diagramm v0.9 vom 22.04.2026                        |
| TD-03 | Modellbeschreibung Merkmalsextraktion             | Anhang IV Nr. 2 lit. c)                        | Grün      | Model Card Extractor v2.4                                              |
| TD-04 | GPAI-Komponente LexiCore (Lieferanteninformation) | Anhang IV Nr. 2 lit. c) + Lieferantenklausel   | Gelb      | Supplier Attestation 2026-05 (knapp), Modellversion fehlt              |
| TD-05 | Trainings-, Validierungs- und Prüfdatensätze      | Art. 10, Anhang IV Nr. 2 lit. d)               | Gelb/Rot  | Data Governance Ordner; D-Train-2024-HR nicht vollständig dokumentiert |
| TD-06 | Risikomanagementakte                              | Art. 9, Anhang IV Nr. 3                        | Gelb      | Risk Register 2026-05 (R-01 bis R-08)                                  |
| TD-07 | Human-Oversight-Konzept                           | Art. 14, Anhang IV Nr. 4                       | Gelb      | Oversight SOP v0.8; Praxistest fehlt                                   |
| TD-08 | Logging-Konzept                                   | Art. 12, Anhang IV Nr. 5                       | Grün/Gelb | Logging Spec v1.1, Implementierung in Release Candidate                |
| TD-09 | Accuracy/Robustness/Cybersecurity                 | Art. 15, Anhang IV Nr. 6                       | Gelb      | Test Report RC2 vom 05.05.2026                                         |
| TD-10 | Gebrauchsanweisung für Betreiber                  | Art. 13, Anhang IV Nr. 7                       | Gelb      | User Manual Draft v0.7, Beta bei Elbtal                                |
| TD-11 | Konformitätsbewertung                             | Art. 43, Anhang IV Nr. 8                       | Gelb      | Checkliste 2026-05 (07_konformitaetsbewertung_art_43_checkliste.md)    |
| TD-12 | Post-Market Monitoring                            | Art. 72, Anhang IV Nr. 9                       | Gelb      | PMM Plan Draft v0.5                                                    |
| TD-13 | QMS-Dokumentation                                 | Art. 17                                        | Gelb      | QMS-Handbuch BP-QMS-2026 Rev. 02                                       |
| TD-14 | EU-Konformitätserklärung                          | Art. 47, Anhang V                              | Gelb      | Entwurf, vgl. 09_eu_konformitaetserklaerung_anhang_v_entwurf.md        |
| TD-15 | Datenschutz-Folgenabschätzung                     | Art. 35 DSGVO (i.V.m. KI-VO Berührungspunkten) | Gelb      | DSFA Bewerberpilot v0.6 vom 14.05.2026                                 |
| TD-16 | Bias-Auditbericht                                 | Art. 10 KI-VO                                  | Gelb      | Bias-Audit-Bericht v0.4 vom 20.05.2026                                 |

| Index | Dokument                              | Artikel/Anhang                   | Status | Fundstelle                                                     |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| TD-17 | Konfigurations- und Versionsprotokoll | Art. 11/12/15 KI-VO              | Grün   | Git-Tagbp-tr-v2.4-rc; Konfigurations-Logfile-Auszug Kapitel 13 |
| TD-18 | Beschwerdemanagement (Bewerberseite)  | Art. 19 KI-VO + DSGVO Art. 12-22 | Gelb   | erste Beschwerde dokumentiert (Bewerber B-2026-0411)           |

# Human Oversight und Logging

Stand: 18.05.2026

## 1. Menschliche Aufsicht

TalentRank zeigt Recruitern Score, Ranggruppe, Muss-Kriterium-Flag und Erklärmerkmale an. Jede Ablehnung muss durch eine menschliche Person bestätigt werden. Das System erzwingt einen Prüfschritt:

Bewerbung öffnen.

Systemvorschlag anzeigen.

Recruiter bestätigt, korrigiert oder verwirft Vorschlag.

Bei Ablehnung muss mindestens ein menschlich geprüfter Grund gewählt oder frei begründet werden.

System speichert Entscheidung, Zeitpunkt, Nutzerkennung und Abweichung vom KI-Vorschlag.

## 2. UI-Hinweise

Jede Rankingansicht enthält:

"Dieser Vorschlag ist keine Entscheidung."

"Prüfen Sie Muss-Kriterien und Kontext selbst."

"Niedrige Scores dürfen nicht automatisch zur Ablehnung führen."

"Sensible Angaben dürfen nicht berücksichtigt werden."

## 3. Logging

## 4. Teststand

Das Logging funktioniert im Release Candidate. Noch offen ist ein Praxistest mit 20 Recruitern, ob die Hinweise verstanden werden und ob niedrige Scores faktisch doch zu Nichtprüfung führen. Dieser Test ist für Juni 2026 geplant.

## 5. Bewertung

Art. 12 ist technisch weitgehend belegt. Art. 14 ist konzeptionell stark, aber ohne Nutzerakzeptanztest noch nicht final freigabereif.

| Ereignis     | Inhalt                                               | Aufbewahrung |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Upload       | Bewerbungs-ID, Zeitpunkt, Nutzer, Stellenprofil      | 24 Monate    |
| Scoring      | Modellversion, Score, Erklärmerkmale, Datenversion   | 24 Monate    |
| Ansicht      | Recruiter-ID, Zeitpunkt, Bewerbungs-ID               | 18 Monate    |
| Entscheidung | Status, menschliche Begründung, Abweichung vom Score | 24 Monate    |
| Override     | Grund, Freigabe, Kommentar                           | 24 Monate    |
| Export       | Empfänger, Zweck, Zeitpunkt                          | 24 Monate    |

## Konformitätsbewertung Art. 43 Checkliste

Produkt: BewerberPilot TalentRank 2.4

Stand: 19.05.2026

### 1. Bewertungsweg

TalentRank ist als Hochrisiko-KI nach Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Anhang III Bereich Beschäftigung/Recruiting eingestuft. Es handelt sich nicht um biometrische Fernidentifizierung und nicht um ein Sicherheitsbauteil eines Anhang-I-Produkts.

Vorläufiger Pfad: interne Kontrolle mit vollständiger technischer Dokumentation, Risikomanagement, QMS-Elementen, EU-Konformitätserklärung, CE-/Registrierungsprüfung und Post-Market-Monitoring. Eine notifizierte Stelle ist nach aktueller Einschätzung nicht zwingend, muss aber erneut geprüft werden, sobald einschlägige harmonisierte Normen, gemeinsame Spezifikationen oder Behördenhinweise konkret vorliegen.

### 2. Checkliste

### 3. Standards

BewerberPilot nutzt ISO/IEC 42001 und ISO/IEC 23894 als interne Strukturhilfen. Diese werden nicht als harmonisierte Normen mit automatischer Vermutungswirkung behandelt. Eine Vermutungswirkung wird erst angenommen, wenn eine einschlägige harmonisierte Norm im Amtsblatt der EU veröffentlicht und tatsächlich angewandt wurde.

### 4. Ergebnis

Eine finale Konformitätsbescheinigung ist noch nicht freigabefähig. Zulässig ist ein Konformitätsvermerk (Entwurf) mit klarer Lückenliste und eine Readiness-Bescheinigung für den kontrollierten Pilotbetrieb, wenn die offenen Punkte transparent ausgewiesen werden.

| Schritt                           | Nachweis                                | Status    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Systemabgrenzung                  | Systembeschreibung TalentRank 2.4       | Grün      |
| KI-System-Einstufung              | Art.-3-Vermerk                          | Grün      |
| Hochrisiko-Einstufung             | Art.-6-/Anhang-III-Vermerk              | Grün      |
| Risikomanagement                  | Risk Register                           | Gelb      |
| Daten-Governance                  | Datensatz- und Bias-Vermerk             | Gelb/Rot  |
| Technische Dokumentation          | Anhang-IV-Index                         | Gelb      |
| Logging                           | Logging Spec                            | Grün/Gelb |
| Transparenz/Gebrauchsanweisung    | User Manual Draft                       | Gelb      |
| Menschliche Aufsicht              | Oversight SOP                           | Gelb      |
| Accuracy/Robustness/Cybersecurity | Test Report RC2                         | Gelb      |
| QMS                               | ISO/IEC-42001-orientiertes QMS-Handbuch | Gelb      |
| EU-Konformitätserklärung          | Entwurf                                 | Gelb      |
| CE-/EU-Datenbank                  | Entscheidungsvorlage offen              | Gelb      |
| Post-Market Monitoring            | PMM Draft                               | Gelb      |

# Konformitätsvermerk (Entwurf)

Anbieter: BewerberPilot Score GmbH, Köln

System: BewerberPilot TalentRank 2.4

Datum: 28.05.2026

## 1. Gegenstand

Die BewerberPilot Score GmbH bestätigt im Entwurf, dass für das KI-System BewerberPilot TalentRank 2.4 eine KI-VO-Konformitätsprüfung begonnen und strukturiert dokumentiert wurde. Das System unterstützt Recruitingteams bei der Sichtung und Priorisierung von Bewerbungen.

## 2. Einstufung

TalentRank 2.4 ist ein KI-System im Sinne von Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2024/1689. Aufgrund der Zweckbestimmung im Recruiting wird es als Hochrisiko-KI nach Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Anhang III Beschäftigung/Arbeitnehmermanagement eingeordnet.

## 3. Prüfstand

### 4. Nicht bescheinigte Punkte

Dieser Entwurf bestätigt noch nicht:

finale Erfüllung aller Anforderungen aus Art. 9-15 KI-VO,

Berechtigung zur CE-Kennzeichnung,

abgeschlossene EU-Datenbankregistrierung,

vollständige Lieferantennachweise zur GPAI-Komponente,

abschließende Bias-Freiheit,

Freigabe für automatisierte Ablehnungsentscheidungen.

### 5. Vorläufige Freigabeempfehlung

Ein kontrollierter Pilotbetrieb kann vorbereitet werden, wenn:

automatisierte Ablehnungen technisch ausgeschlossen bleiben,

Human-Oversight-Schulung abgeschlossen ist,

Bias-Maßnahmen für nicht-lineare Karriereverläufe und Sprachmuster umgesetzt sind,

LexiCore-Lieferantennachweise nachgereicht sind,

Betreiberinnen schriftlich auf Nutzungsgrenzen verpflichtet werden.

Unterschrift final erst nach Schließen der Lückenliste.

| Bereich                                    | Status                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Art. 9 Risikomanagement                    | eingerichtet, mehrere Maßnahmen offen          |
| Art. 10 Daten-Governance                   | teilweise belegt, Trainingsdatenherkunft offen |
| Art. 11/Anhang IV Technische Dokumentation | Index vorhanden, Inhalte teilweise Entwurf     |
| Art. 12 Logging                            | weitgehend umgesetzt                           |
| Art. 13 Transparenz/Gebrauchsanweisung     | Entwurf vorhanden                              |
| Art. 14 Menschliche Aufsicht               | Konzept vorhanden, Praxistest offen            |

| Bereich                                        | Status                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Art. 15 Genauigkeit/Robustheit/Cybersicherheit | RC2-Testbericht vorhanden, finale Freigabe offen |
| Art. 43 Konformitätsbewertung                  | Bewertungsweg dokumentiert, Abschluss offen      |

## **EU-Konformitätserklärung nach Art. 47 / Anhang V (Entwurf)**

### **1. Anbieter**

BewerberPilot Score GmbH

Riehler Straße 44

50668 Köln

Deutschland

### **2. KI-System**

Produktname: BewerberPilot TalentRank

Version: 2.4 Release Candidate

Eindeutige Kennung: BP-TR-2.4-RC-2026-05

Zweckbestimmung: Unterstützung menschlicher Recruitingteams bei Sichtung, Priorisierung und Zusammenfassung eingehender Bewerbungen.

### **3. Verantwortlichkeit**

Diese EU-Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung der BewerberPilot Score GmbH ausgestellt.

### **4. Erklärung**

Die BewerberPilot Score GmbH erklärt, dass das oben bezeichnete KI-System nach Abschluss der Konformitätsbewertung mit den einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1689 übereinstimmt.

Entwurfsvermerk: Der Abschluss der Konformitätsbewertung ist noch nicht dokumentiert. Diese Erklärung darf daher derzeit nicht als finale Erklärung verwendet werden.

### **5. Angewandte Normen und Spezifikationen**

ISO/IEC 42001 als internes Managementsystem-Rahmenwerk.

ISO/IEC 23894 als Risikomanagement-Rahmenwerk.

Interne Testmethodik BP-QA-ML-11.

Entwurfsvermerk: Es wird derzeit keine Vermutungswirkung aus harmonisierten Normen behauptet.

### **6. Notifizierte Stelle**

Nach aktueller interner Einschätzung ist keine notifizierte Stelle eingebunden. Diese Einschätzung ist vor finaler Marktfreigabe erneut zu bestätigen.

### **7. Unterzeichnung**

Köln, 28.05.2026

Für die BewerberPilot Score GmbH

Miriam Dornfeld, Geschäftsführerin

Dr. Caspar Lintorf, Compliance Officer

Entwurfsstatus: Dieses Dokument ist intern vorbereitet, aber wegen der offenen Lücken nicht unterschrifts- oder ausgabereif.

## Lückenliste und Maßnahmenplan

Stand: 20.05.2026

### Entscheidung

Bis zum 30.06.2026 darf nur ein Readiness-Paket ausgegeben werden. Eine finale Konformitätsbescheinigung und eine unterschriebene EU-Konformitätserklärung sind erst nach Schließung der blockierenden Lücken zulässig.

### Kommunikationsregel

Vertrieb und Customer Success dürfen gegenüber Kunden sagen:

"TalentRank 2.4 befindet sich im strukturierten KI-VO-Konformitätsprozess. Die Hochrisiko-Einstufung ist dokumentiert. Der Pilotbetrieb erfolgt kontrolliert und nur mit menschlicher Entscheidung."

Sie dürfen nicht sagen:

"Vollständig zertifiziert", "behördlich geprüft", "CE-konform" oder "diskriminierungsfrei garantiert".

Nr.

1

Lücke

Trainingsdatenherkunft 2024 unvollständig

Pflichtbezug

Art. 10

Risiko

Diskriminierungs- und Nachweisrisiko

Maßnahme

Datenliefervereinbarungen und Pseudonymisierungsprotokolle nachziehen

Verantwortlich

Data Governance

Frist

14.06.2026

Blockiert final?

Ja

---

Nr.

2

Lücke

Bias bei nicht-linearen Karriereverläufen

Pflichtbezug

Art. 10/15

Risiko

Benachteiligung bestimmter Bewerbungsprofile

Maßnahme

Featuregewichtung testen, Review-Set erweitern

Verantwortlich

ML Lead

Frist

21.06.2026

Blockiert final?

Ja

---

Nr.

3

Lücke

Sprachmuster-Bias

Pflichtbezug

Art. 10/15

Risiko

Benachteiligung Nicht-Muttersprachler

Maßnahme

Robustheitstest und Schwellenanpassung

Verantwortlich

ML Lead

Frist

21.06.2026

Blockiert final?

Ja

---

Nr.

4

Lücke

LexiCore-Lieferantennachweis knapp

Pflichtbezug

Lieferkette/GPAI

Risiko

Unklare Modellgrenzen

Maßnahme

Model Card, Sicherheitsbericht, No-Training-Nachweis anfordern

Verantwortlich

Vendor Management

Frist

07.06.2026

Blockiert final?

Ja

---

Nr.

5

Lücke

Human-Oversight-Praxistest fehlt

Pflichtbezug

Art. 14

Risiko

Faktische Automatisierung

Maßnahme

20-Recruiter-Test mit Verständnisfragen

Verantwortlich

Product Compliance

Frist

30.06.2026

Blockiert final?

Ja

---

Nr.

6

Lücke

Gebrauchsanweisung nur Entwurf

Pflichtbezug

Art. 13

Risiko

Fehlbedienung durch Betreiber

Maßnahme

Kundenversion finalisieren

Verantwortlich

Documentation

Frist

14.06.2026

Blockiert final?

Ja

---

Nr.

7

Lücke

EU-Datenbankentscheidung offen

Pflichtbezug

Art. 49/71

Risiko

Registrierungsfehler

Maßnahme

Rechtsprüfung und Entscheidungsvorlage

Verantwortlich

Legal

Frist

30.06.2026

Blockiert final?

Ja

---

Nr.

8

Lücke

Post-Market Monitoring nur Entwurf

Pflichtbezug

Art. 72

Risiko

Vorfälle werden nicht systematisch erkannt

Maßnahme

PMM-Prozess verabschieden

Verantwortlich

Compliance

Frist

21.06.2026

Blockiert final?

Ja

---

Nr.

9

Lücke

QMS nicht vollständig auditiert

Pflichtbezug

Art. 17

Risiko

Prozessnachweis schwach

Maßnahme

internes Audit nach ISO/IEC-42001-Struktur

Verantwortlich

Quality

Frist

15.07.2026

Blockiert final?

Ja

---

Nr.

10

Lücke

Kundenschulung nicht terminiert

Pflichtbezug

Betreiberpflichten/Art. 13/14

Risiko

Fehlgebrauch im Pilot

Maßnahme

Schulung Elbtal durchführen

Verantwortlich

Customer Success

Frist

20.07.2026

Blockiert final?

Nein für Readiness, ja für Pilotstart

---

## **EU-Konformitätserklärung – Unterzeichnungsentwurf mit Begleitnotiz**

Anbieter: BewerberPilot Score GmbH, Koeln

Produkt: BewerberPilot TalentRank 2.4

Version: Release Candidate (Stand 25.05.2026)

Dokumentenklasse: Entwurf zur Unterzeichnungsvorbereitung — nicht zur sofortigen Aushändigung an Pilotkundin oder Behörde.

Diese Erklärung ergänzt 09\_eu\_konformitaetserklaerung\_anhang\_v\_entwurf.md. Sie ist als präzisierter Unterzeichnungsentwurf konzipiert. Die Geschäftsführung Miriam Dornfeld und der Compliance Officer Dr. Caspar Lintorf sollen erst dann unterzeichnen, wenn die Lücken aus 10\_lueckenliste\_massnahmenplan.md vollständig geschlossen sind.

### **EU-Konformitätserklärung nach Anhang V der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-VO)**

#### **1. Identifikation des Anbieters**

#### **2. Identifikation des KI-Systems**

#### **3. Erklärung des Anbieters**

Die BewerberPilot Score GmbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das oben bezeichnete KI-System BewerberPilot TalentRank 2.4 nach Abschluss der Konformitätsbewertung mit den einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-VO) übereinstimmt, insbesondere mit:

- Art. 9 (Risikomanagementsystem)
- Art. 10 (Daten und Daten-Governance)
- Art. 11 (Technische Dokumentation)
- Art. 12 (Aufzeichnungspflichten)
- Art. 13 (Transparenz und Bereitstellung von Informationen)
- Art. 14 (Menschliche Aufsicht)
- Art. 15 (Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit)
- Art. 17 (Qualitätsmanagementsystem)
- Art. 18 (Aufbewahrung von Dokumenten)
- Art. 19 (Beschwerdemanagement)
- Art. 43 (Konformitätsbewertung)
- Art. 47 und Anhang V (EU-Konformitätserklärung)
- Art. 49 und Art. 71 (Registrierung in der EU-Datenbank)
- Art. 72 (Beobachtung nach Inverkehrbringen)

Entwurfsvermerk: Der Abschluss der Konformitätsbewertung ist Stand 25.05.2026 noch nicht dokumentiert. Diese Erklärung darf daher derzeit nicht als finale Erklärung verwendet werden. Sie wird mit Schliessung der in 10\_lueckenliste\_massnahmenplan.md genannten blockierenden Lücken final.

#### **4. Notifizierte Stelle**

Nach gegenwärtiger Einschätzung der Anbieterin ist eine notifizierte Stelle nicht erforderlich, weil die Konformitätsbewertung als interne Kontrolle nach Modul A der KI-VO durchgeführt wird. Diese Einschätzung wird vor finaler Inverkehrbringung erneut bestätigt. Sollte eine notifizierte Stelle erforderlich werden (etwa bei Änderung der Hochrisiko-Klassifikation oder bei Anwendung einer relevanten harmonisierten Norm), erfolgt eine Anpassung dieser Erklärung.

## **5. Angewandte Normen und Spezifikationen**

Vermutungswirkung: Die Anbieterin beruft sich derzeit nicht auf harmonisierte Normen mit Vermutungswirkung im Sinne des Art. 40 KI-VO. Sobald eine einschlägige harmonisierte Norm im Amtsblatt der EU veröffentlicht ist (z.B. zukünftiger Standard "AI Risk Management for Employment Systems"), erfolgt eine Anpassung dieser Erklärung.

## **6. Anhänge zur Erklärung**

### **7. Unterzeichnung (Vorlage)**

Ort, Datum: Koeln, [TT.MM.JJJJ]

Für die BewerberPilot Score GmbH

Miriam Dornfeld

Geschäftsführerin

Dr. Caspar Lintorf

Compliance Officer

Entwurfsstatus: Dieses Dokument ist intern vorbereitet, aber wegen der offenen Lücken nicht unterschrifts- oder ausgabereif. Eine Unterzeichnung ist nach gegenwärtigem Stand nicht vor dem 21.07.2026 möglich (15.07.2026 QMS-Audit-Schliessung + 06.07.2026 Schliessung Bias-Massnahmen + 07.06.2026 LexiCore-Nachweis + Reservetage).

## **Begleitnotiz zur Unterzeichnungsstrategie**

### **Empfehlung Compliance**

Eine Unterzeichnung der EU-Konformitätserklärung erfolgt erst, wenn alle blockierenden Lücken aus 10\_lueckenliste\_massnahmenplan.md geschlossen sind.

Vor Unterzeichnung erfolgt eine letzte Pruefung durch Compliance Officer Dr. Lintorf und durch die externe Anwaltskanzlei Stern & Partner mbB.

Die Unterzeichnung wird im Compliance-Register vermerkt und in der EU-Datenbank gemäß Art. 49 KI-VO registriert.

### **Bezug zum Pilotvertrag mit Elbtal Klinikservice gGmbH**

Der Pilotvertrag (Pilotstart 01.08.2026) sieht vor, dass vor Pilotbeginn die EU-Konformitätserklärung unterzeichnet vorliegt. Wenn der Zeitplan nicht zu halten ist, ist eine Pilotbeginn-Verschiebung anzukündigen.

### **Risiken einer verfrühten Unterzeichnung**

Falsche Erklärung im Sinne von Art. 99 KI-VO (Bussgelder bis 35 Mio. EUR oder 7 % des weltweiten Jahresumsatzes).

Persönliche Haftung der Geschäftsführerin nach allgemeinem Schuldrecht.

Reputationsschaden.

### **Alternative**

Statt einer EU-Konformitätserklärung wird der Pilotbetrieb als "kontrollierter Pilot ohne CE-Marktbereitstellung" geführt, mit einer Readiness-Bescheinigung statt einer Konformitätsbescheinigung. Diese Variante ist im Anhang G (Konformitätsvermerk) dokumentiert.

|                              |                                                                              |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Feld                         | Inhalt                                                                       |  |
| Firma                        | BewerberPilot Score GmbH                                                     |  |
| Anschrift                    | Riehler Strasse 44, 50668 Koeln                                              |  |
| Handelsregister              | HRB 102 884 AG Koeln                                                         |  |
| USt-IdNr.                    | DE 314 882 117                                                               |  |
| Vertretung                   | Miriam Dornfeld (Geschäftsführerin), Dr. Caspar Lintorf (Compliance Officer) |  |
| Kontakt für Marktüberwachung | conformity@bewerberpilot.example, +49 221 84 22 14                           |  |

|                             |                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Feld                        | Inhalt                                                                                                                                                                                   |  |
| Produktname                 | BewerberPilot TalentRank                                                                                                                                                                 |  |
| Version                     | 2.4 (Release Candidate, Build BP-TR-2.4-RC-2026-05-28)                                                                                                                                   |  |
| Eindeutige Kennung          | BP-TR-2.4-RC-2026-05                                                                                                                                                                     |  |
| Zweckbestimmung             | Unterstützung menschlicher Recruitingteams bei Sichtung, Priorisierung und Zusammenfassung eingehender Bewerbungen. Nicht zur automatisierten finalen Einstellungsentscheidung bestimmt. |  |
| Einsatzbereich (Anhang III) | Beschäftigung, Arbeitnehmermanagement und Zugang zur Selbstständigkeit                                                                                                                   |  |
| Klassifikation              | Hochrisiko-KI nach Art. 6 Abs. 2 i.V.m. Anhang III Nr. 4 lit. b)                                                                                                                         |  |

|                                       |                                           |                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Norm                                  | Anwendungsbereich                         | Status                             |
| ISO/IEC 42001:2023                    | KI-Managementsystem (internes Rahmenwerk) | angewendet, ohne Vermutungswirkung |
| ISO/IEC 23894:2023                    | KI-Risikomanagement                       | angewendet, ohne Vermutungswirkung |
| Interne Testmethodik BP-QA-ML-11 v3.0 | Modell- und Robustheits-Tests             | angewendet                         |
| DIN EN ISO/IEC 27001:2022             | Informationssicherheit                    | angewendet für Hosting             |

|          |                                    |                                                                   |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Anhang   | Bezeichnung                        | Aktenkapitel                                                      |
| Anhang A | Systembeschreibung                 | 01_systembeschreibung_bewerberpilot.md                            |
| Anhang B | Risikomanagementregister           | 03_risikomanagement_art_9_register.md                             |
| Anhang C | Daten-Governance und Bias-Test     | 04_daten_governance_bias_test_art_10.md, 13_bias_audit_bericht.md |
| Anhang D | Technische Dokumentation Index     | 05_technische_dokumentation_anhang_iv_index.md                    |
| Anhang E | Human-Oversight-Konzept            | 06_human_oversight_logging_art_12_14.md                           |
| Anhang F | Konformitaetsbewertungs-Checkliste | 07_konformitaetsbewertung_art_43_checkliste.md                    |
| Anhang G | Konformitätsvermerk (Entwurf)      | 08_konformitaetsbescheinigung_entwurf.md                          |

| Anhang   | Bezeichnung                           | Aktenkapitel                        |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Anhang H | Lückenliste und Massnahmenplan        | 10_lueckenliste_massnahmenplan.md   |
| Anhang I | Datenschutz-Folgenabschaetzung        | 12_datenschutzfolgenabschaetzung.md |
| Anhang J | Konfigurations- und Versionsprotokoll | 14_konfigurations_logfile_auszug.md |
| Anhang K | Bewerber-Beschwerde (Beispiel)        | 15_bewerber_beschwerde.md           |

## **Datenschutz-Folgenabschaetzung (DSFA) BewerberPilot TalentRank 2.4**

Verantwortliche: BewerberPilot Score GmbH, Koeln (Anbieterin / für Pilotbetrieb auch Auftragsverarbeiterin, soweit relevant)

Betreiberin (Pilot): Elbtal Klinikservice gGmbH, Dresden (datenschutzrechtlich Verantwortliche)

Verfasserin: Dr. Caspar Lintorf (Compliance), in Abstimmung mit dem benannten Datenschutzbeauftragten der BewerberPilot Score GmbH (Frau Dr. Selma Pesch)

Stand: Entwurf v0.6 vom 14.05.2026

Prüfdatum nächste Aktualisierung: 14.07.2026 (nach Pilotbeginn)

Rechtsgrundlage DSFA: Art. 35 DSGVO; ergänzt durch KI-VO Berührungspunkte (Art. 27 KI-VO).

### **1. Beschreibung der Verarbeitung**

#### **1.1 Datenkategorien**

#### **1.2 Verarbeitungsschritte**

Upload Bewerbungsunterlagen (HTTPS, EU-Hosting MedData Hosting GmbH Nürnberg).

Dokumentklassifikation und OCR (lokales Modell).

Extraktion strukturierter Merkmale (lokales Modell).

Abgleich mit Stellenprofil (Score zwischen 0 und 100, Muss-Kriterium-Flag).

Zusammenfassung und Interviewfragen durch GPAI-Komponente LexiCore Coordinator v3.1 (Auftragsverarbeiter LexiCore Systems Inc. über EU-Endpoint Dublin; Datenübermittlung in Drittländer ausgeschlossen durch Vertragsklausel und technische Konfiguration).

Anzeige im Recruiter-Dashboard.

Menschliche Entscheidung (kein automatisierter Ablehnungsweg).

Protokollierung der Entscheidung.

#### **1.3 Datenfluss in Drittländer**

Nach derzeitiger Konfiguration keine Datenübermittlung in Drittländer. Der GPAI-Endpoint von LexiCore ist auf den EU-Region-Endpoint Dublin festgelegt; die Auftragsverarbeitung erfolgt nach Standardvertragsklauseln 2021/914 Modul 2. Prüfbedarf: Vertragsklausel "Keine Datenübermittlung in Drittländer" muss von LexiCore schriftlich bestätigt werden (vgl. Lückenliste Nr. 4).

### **2. Risiken für die Rechte und Freiheiten Betroffener**

### **3. Massnahmen zur Risikominderung**

#### **3.1 Technisch**

EU-Hosting bei MedData Hosting GmbH (Auftragsverarbeiter, AVV vorhanden).

Verschlüsselung in transit (TLS 1.3) und at rest (AES-256).

MFA für Recruiter und Administratoren.

Pen-Test im Q2/2026 (durchgeführt 18.04.2026, Bericht im QMS).

Maskierung von sensiblen Angaben in Bewerbungsunterlagen (Geburtsdatum, Foto, Religion).

### **3.2 Organisatorisch**

Bias-Auditbericht mit Überprüfung der Trainings- und Validierungsdaten (Lückenliste Nr. 2 und 3).

Recruiter-Schulung zu KI-Vorschlägen mit Verständnisfragen (Lückenliste Nr. 5).

Verbotsklauseln im Pilotvertrag (keine automatisierte Ablehnung).

Beschwerdemanagement (Art. 19 KI-VO und Art. 12-22 DSGVO).

### **3.3 Rechtsgrundlagen Pruefung**

Verarbeitung beruht beim Betreiber (Elbtal Klinikservice gGmbH) auf:

Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Anbahnung des Arbeitsvertrags) und/oder

§ 26 Abs. 1 BDSG (Bewerbungsverhältnis als beschaeftigungsrechtliche Beziehung)

Art. 9 Abs. 2 lit. b) DSGVO bei zwingender Erforderlichkeit besonderer Kategorien (z.B. Pflegezeugnisse mit Gesundheitsangaben).

Eine besondere Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO wird nicht eingeholt; sensible Angaben werden grundsätzlich maskiert.

### **4. Konsultation des Datenschutzbeauftragten**

Dr. Selma Pesch (DSB der BewerberPilot Score GmbH) hat am 06.05.2026 Stellung genommen:

"Das Vorhaben ist datenschutzrechtlich begleitbar. Voraussetzung ist:

- (1) die abschliessende Bias-Pruefung mit Massnahmen zu DSFA-R-09,
- (2) die LexiCore-Nachweise zur EU-Region-Verarbeitung,
- (3) die Information der Bewerbenden über den KI-Einsatz mit klarer Sprache,
- (4) eine wirksame Widerspruchsmöglichkeit bei Score-Verwendung.

Eine vorherige Konsultation der Aufsichtsbehörde nach Art. 36 DSGVO ist Stand heute nicht erforderlich, weil die in Ziffer 3 genannten Massnahmen das Restrisiko unter die Schwelle 'hohes Risiko ohne Risikominderung' bringen sollen."

### **5. Information der Bewerbenden (Art. 13 DSGVO + Art. 26 KI-VO)**

Bewerbende erhalten beim Upload folgende Information (Auszug):

"Ihre Bewerbungsunterlagen werden mit Unterstützung eines KI-Systems (BewerberPilot TalentRank) gesichtet. Das System hilft Recruiterinnen und Recruitern, die Reihenfolge der Bearbeitung festzulegen und Qualifikationen sichtbar zu machen. Die Entscheidung über Einladung oder Ablehnung trifft eine menschliche Person. Sie haben das Recht, gegen die Verwendung des KI-Systems Widerspruch einzulegen; in diesem Fall wird Ihre Bewerbung ohne KI-Unterstützung bearbeitet."

Diese Information ist in 09\_eu\_konformitaetserklaerung\_anhang\_v\_entwurf.md mit dem Hinweis zur menschlichen Entscheidung konsistent.

### **6. Verbleibendes Risiko**

Selbst nach Umsetzung aller Massnahmen besteht ein Restrisiko bei DSFA-R-01 und DSFA-R-09 (diskriminierende Wirkung trotz Bias-Tests). Dieses Risiko ist nicht vollständig auszuschliessen. Die Anbieterin und die Betreiberin verpflichten sich:

Quartalsweise Bias-Berichte (Lückenliste Nr. 2 und 3).

Post-Market-Monitoring mit Indikatoren für Auswahlquoten je Stellenkategorie und Bewerberprofil.

Korrektur bei messbaren Diskriminierungseffekten.

## 7. Entscheidung

Die DSFA kommt zu dem Ergebnis, dass der Pilotbetrieb nach Schliessung der Lückenliste datenschutzrechtlich tragbar ist. Eine vorherige Konsultation der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. Die DSFA wird quartalsweise aktualisiert und nach Pilotabschluss erneut bewertet.

| Kategorie                                       | Quellen                        | Zweck                                | Aufbewahrung                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse, Zertifikate | Upload Bewerbung               | Merkmalsextraktion und Priorisierung | 24 Monate nach Bewerbungsabschluss                                  |
| Kontaktdaten                                    | Bewerbungsformular, Lebenslauf | Recruiterkommunikation               | 6 Monate, danach Löschung wenn keine weitere Verarbeitungsgrundlage |
| Berufserfahrung, Ausbildung, Sprachkenntnisse   | Lebenslauf                     | Score und Erklärung                  | 24 Monate                                                           |
| Bewerbungsstatus                                | Recruiter-Eingabe              | Workflow                             | 6 Monate                                                            |
| Manuelle Recruiterkommentare                    | Recruiter-Eingabe              | Dokumentation Entscheidung           | 24 Monate                                                           |
| Systemscore und Erklärmerkmale                  | KI-Inferenz                    | Priorisierung und Audit              | 24 Monate                                                           |
| Logging-Daten                                   | System                         | Nachvollziehbarkeit                  | 18 - 24 Monate (vgl. 06_human_oversight_logging_art_12_14.md)       |

| Risiko-ID | Risiko                                                                                             | Eintrittswahrscheinlichkeit | Schadensschwere | Bewertung          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| DSFA-R-01 | Diskriminierende Benachteiligung wegen unbalancierter Trainingsdaten                               | Mittel                      | Hoch            | Hochrisiko         |
| DSFA-R-02 | Verarbeitung besonderer Kategorien (Art. 9 DSGVO) ohne Rechtsgrundlage                             | Niedrig/Mittel              | Hoch            | Hochrisiko         |
| DSFA-R-03 | Verlust der Vertraulichkeit (Cyberangriff)                                                         | Niedrig                     | Hoch            | Hochrisiko         |
| DSFA-R-04 | Fehlerhafte automatisierte Verarbeitung mit faktischer Ablehnungswirkung (Art. 22 DSGVO Berührung) | Mittel                      | Hoch            | Hochrisiko         |
| DSFA-R-05 | Mangelnde Betroffenenrechte (Auskunft, Löschung, Widerspruch)                                      | Mittel                      | Mittel          | Erhebliches Risiko |

| Risiko-ID | Risiko                                                                                                   | Eintrittswahrscheinlichkeit | Schadensschwere | Bewertung          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| DSFA-R-06 | Unzureichende Information über den KI-Einsatz (Art. 13/14 DSGVO + Art. 13/26 KI-VO)                      | Mittel                      | Mittel          | Erhebliches Risiko |
| DSFA-R-07 | Falsche Aufbewahrungsdauern                                                                              | Niedrig                     | Mittel          | Erhebliches Risiko |
| DSFA-R-08 | Verkettung mit anderen HR-Systemen (Profilbildung)                                                       | Mittel                      | Mittel          | Erhebliches Risiko |
| DSFA-R-09 | Schlechtere oder ausschliessende Wirkung bei Nicht-Muttersprachlern und nicht-linearen Karriereverläufen | Mittel-Hoch                 | Hoch            | Hochrisiko         |

## **Bias-Audit-Bericht BewerberPilot TalentRank 2.4**

Auftraggeberin: BewerberPilot Score GmbH, Koeln

Auftragnehmerin: FairnessLab GmbH (externe Prüfstelle), Berlin

Auftragsnummer: FL-2026-088

Berichtsstand: v0.4 vom 20.05.2026 (Zwischenbericht)

Bearbeitende: Dr. Hanna Bock-Mertens (Lead), Tom Wilberforce (Statistik), Naomi Wallenstein (Auditmanagement)

Prüfumfang: Score-Modell, Ranking-Modell, GPAI-Zusammenfassung (LexiCore Coordinator v3.1)

Prüfzeitraum: 06.04.2026 bis 18.05.2026

### **1. Auftragsumfang**

FairnessLab GmbH wurde mit der unabhängigen Auditpruefung des KI-Systems BewerberPilot TalentRank 2.4 auf mögliche diskriminierende Effekte beauftragt. Prüfkriterium ist die Vereinbarkeit mit Art. 10 KI-VO (Daten-Governance) und Art. 15 KI-VO (Robustheit), erweitert um den Diskriminierungsschutz nach §§ 1, 7 AGG sowie Art. 21 GRCh.

### **2. Methodik**

#### **2.1 Datensätze**

#### **2.2 Fairnessmetriken**

Verwendete Metriken:

Demographic Parity (gleiche Selektionsraten je Gruppe)

Equal Opportunity (gleiche True-Positive-Rate je Gruppe)

Predictive Parity (gleicher positiver Vorhersagewert je Gruppe)

Calibration within Groups (Kalibrierung der Score-Verteilung je Gruppe)

Counterfactual Fairness (Score-Stabilität bei Surrogatwechsel)

#### **2.3 Vergleichsgruppen (Surrogat-Identifikation)**

Geschlechtsangabe, Religion, Herkunft etc. werden im Modell nicht verarbeitet. Untersuchte Surrogate:

Geschlechtsnahe Vornamen (Distribution nach Statistischem Bundesamt 2020)

Nicht-lineare Karriereverläufe (Lückenmuster, Wechsel-Quoten, Restart-Phase)

Sprachmuster (Nicht-Muttersprachlichkeit über stilometrische Marker)

Pflegeauslandserfahrung (Klinikabschnitte ausserhalb DACH)

Ausbildungsweg (klassisch akademisch vs. Quereinstieg)

### **3. Ergebnisse**

#### **3.1 Quantitative Ergebnisse (Kernzahlen)**

#### **3.2 Qualitative Ergebnisse (Erklaermerkmale)**

Die Erklaermerkmale des Score-Modells betonen "Berufserfahrung kontinuierlich", "Abschluss klassisch" und "muttersprachliches Anschreiben". Diese Erklaermerkmale sind unmittelbar Ursache der quantitativen

Effekte bei nicht-linearen Karriereverläufen und Sprachmustern.

### **3.3 GPAI-Komponente LexiCore Coordinator v3.1**

Stichprobenprüfung von 200 Zusammenfassungen (100 deutsch, 100 englisch):

84 % der Zusammenfassungen sind sachlich korrekt.

11 % enthalten leichte Verzerrungen ("der Kandidat" wo "die Bewerberin" angemessen wäre).

5 % enthalten Halluzinationen (z.B. erfundene Studiengänge, falsche Zertifikatsbezeichnungen).

Quellenanker (Wortlaut-Zitat aus Bewerbungsunterlagen) ist in 73 % der Fälle korrekt zugeordnet.

Eine Modellversion-Spezifikation ("Coordinator v3.1.0" vs. "v3.1.2" vs. "v3.2") wurde von LexiCore Systems Inc. trotz Nachfrage nicht präzisiert. Die Bias-Bewertung der GPAI-Komponente ist daher mit einer Unsicherheit von einer Stufe (vor/nach Modellupdate) zu lesen.

## **4. Massnahmen**

### **4.1 Sofortige Massnahmen (vor Pilotstart)**

### **4.2 Begleitende Massnahmen (Pilot)**

## **5. Empfehlung**

Der Bias-Auditbericht empfiehlt, die EU-Konformitätserklärung erst nach Umsetzung der unter 4.1 genannten sofortigen Massnahmen und nach Nachweis der Wirkung in einem Folgeaudit zu unterzeichnen. Eine Pilotfreigabe ist mit den oben genannten begleitenden Massnahmen verantwortbar.

## **6. Restrisiko und Auditgrenze**

Der Auditbericht stützt sich auf die von der Anbieterin bereitgestellten Datensätze. Eine Eigenermittlung von Diskriminierung in der realen Welt ist nicht möglich.

Die LexiCore-Modellversion ist nicht abschliessend geklärt; ein zukünftiges Modellupdate kann die Befunde ändern.

Die Surrogate sind überlappend (z.B. korreliert "Sprachmuster" mit "Pflegeauslandserfahrung"). Eine vollständige Entkopplung ist nicht möglich.

## **7. Unterzeichnung**

Berlin, 20.05.2026

Dr. Hanna Bock-Mertens

Lead Auditor, FairnessLab GmbH

Naomi Wallenstein

Audit Manager, FairnessLab GmbH

Honorar Zwischenbericht: 18.500 EUR netto. Schlussbericht nach Wirkungsprüfung voraussichtlich 14.07.2026; Honorar: 12.000 EUR netto.

### **Anmerkung der BewerberPilot Score GmbH (Caspar Lintorf, 23.05.2026)**

Die Befunde sind in 10\_lueckenliste\_massnahmenplan.md übernommen (Nr. 2, 3 und 4). Die Pilotfreigabe wird nur ausgesprochen, wenn die Wirkungsprüfung bis 06.07.2026 erfolgreich abgeschlossen ist. Eine "Notpilot"-Variante ist nicht vorgesehen.

| Datensatz              | Umfang         | Zweck im Audit                              | Quelle      |
|------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|
| D-Train-2024-HR        | 48.200 Profile | Bias-Identifikation Trainingsdaten          | Anbieterin  |
| D-Val-2025-General     | 12.000 Profile | Validierungsbias                            | Anbieterin  |
| D-Test-2026-Care       | 4.800 Profile  | Domänenspezifischer Bias (Klinikbereich)    | Anbieterin  |
| D-Adverse-Set          | 1.200 Profile  | Robustheit gegenüber Randfällen             | FairnessLab |
| D-Synth-Counterfactual | 5.000 Profile  | Kontrafaktische Analyse (Surrogatvariablen) | FairnessLab |

| Test                                               | Metrik                        | Ergebnis        | Schwelle | Bewertung              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------|------------------------|
| Geschlechtsnahe Vornamen (Frauen vs. Männer)       | Demographic Parity Difference | 0.028 (2.8 Pp.) | <0.05    | Beobachten             |
| Geschlechtsnahe Vornamen                           | Equal Opportunity Difference  | 0.024           | <0.05    | Beobachten             |
| Nicht-lineare Karriereverläufe (Brüche >18 Monate) | Selektionsrate -7.4 Pp.       | -0.074          | <0.05    | Massnahme erforderlich |
| Sprachliche Nicht-Muttersprachlichkeit             | Selektionsrate -5.1 Pp.       | -0.051          | <0.05    | Massnahme erforderlich |
| Pflegeauslandserfahrung                            | Selektionsrate -3.2 Pp.       | -0.032          | <0.05    | Beobachten             |
| Ausbildungsweg Quereinstieg                        | Selektionsrate -2.7 Pp.       | -0.027          | <0.05    | Beobachten             |

| Massnahme                                                          | Verantwortlich     | Frist      | Erwartete Wirkung                           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------|
| Featuregewichtung "Karriere-Linearität" reduzieren                 | ML Lead            | 21.06.2026 | -50 % Effekt bei nicht-linearen Verläufen   |
| Featuregewichtung "Sprachmuster" reduzieren                        | ML Lead            | 21.06.2026 | -50 % Effekt bei Nicht-Muttersprachlichkeit |
| Review-Set um 1.500 Profile mit nicht-linearen Verläufen erweitern | Data Governance    | 14.06.2026 | bessere Kalibrierung                        |
| LexiCore-Modellversion präzisieren                                 | Vendor Management  | 07.06.2026 | Nachvollziehbarkeit                         |
| Quellenanker-Anzeige im UI stärken                                 | UX Team            | 30.06.2026 | weniger Halluzinationswirkung               |
| Halluzinationen-Limit (Modellguardrails) verschärfen               | ML Lead            | 30.06.2026 | weniger Falschangaben                       |
| Recruiter-Schulung mit Bias-Sensibilisierung                       | Product Compliance | 30.06.2026 | menschliche Korrektur                       |

| Massnahme                         | Verantwortlich     | Frist               | Erwartete Wirkung              |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Monatlicher Bias-Bericht Pilot    | FairnessLab        | erstmals 31.08.2026 | Früherkennung                  |
| Recruiter-Override-Quote im Pilot | Product Compliance | laufend             | Indikator Vertrauen/Misstrauen |

| Massnahme                      | Verantwortlich   | Frist   | Erwartete Wirkung |
|--------------------------------|------------------|---------|-------------------|
| Bewerber-Beschwerden auswerten | Customer Success | laufend | Realfeedback      |

## Konfigurations- und Logfile-Auszug BewerberPilot TalentRank 2.4

System: BewerberPilot TalentRank 2.4 (Release Candidate)

Build: BP-TR-2.4-RC-2026-05-28

Hosting: MedData Hosting GmbH, Region EU-Nürnberg, Mandant elbtal-pilot-2026

Zeitraum Auszug: 12.05.2026 00:00 Uhr UTC bis 25.05.2026 23:59 Uhr UTC

Zweck: Nachweis der technischen Konformität (Art. 12 KI-VO, Art. 11 i.V.m. Anhang IV KI-VO).

Verfasser des Auszugs: Tim Lange (DevOps, BewerberPilot Score GmbH), 26.05.2026

Prüfer: Dr. Caspar Lintorf (Compliance)

### 1. Konfigurationsstand (Auszug aus bp-tr/config/manifest.yaml)

```
``yaml
```

system:

name: bp-tr

version: 2.4-rc

build\_id: BP-TR-2.4-RC-2026-05-28

git\_tag: bp-tr-v2.4-rc

runtime:

hosting:

provider: MedData Hosting GmbH

region: EU-DE-Nuernberg

tenant: elbtal-pilot-2026

encryption:

in\_transit: TLS-1.3

at\_rest: AES-256-GCM

mfa: required-all-roles

models:

extractor:

name: bp-extractor

version: 2.4.0

type: transformer\_ner\_finetuned

training\_data: D-Train-2024-HR (rev 12)

bias\_test: passed\_with\_open\_items # vgl. 13\_bias\_audit\_bericht.md

explainability: feature\_attribution\_v3

ranker:

name: bp-ranker

version: 2.4.0  
type: gradient\_boosted\_trees  
feature\_set: feat-set-v8  
weights\_rev: w-2026-05-18  
summarizer:  
name: lexicore-coordinator  
version: 3.1 # praeziser Patch noch offen  
endpoint: https://eu-dublin.lexicore.example/v1  
no\_training\_clause: contract-2026-02-14  
safety\_filters: standard+pii-mask  
bias\_controls:  
feature\_blocked:  
photo  
date\_of\_birth  
religion  
marital\_status  
union\_membership  
political\_orientation  
country\_of\_origin\_explicit  
feature\_masked:  
free\_text\_indicators\_sensitive  
care\_specific\_disabilities  
human\_oversight:  
ui\_requires\_review: true  
reject\_requires\_human: true  
override\_logging: enabled  
no\_auto\_reject: true  
logging:  
retention\_days:  
upload: 720  
scoring: 720  
view: 540  
decision: 720  
override: 720  
export: 720  
fields\_redacted\_at\_rest:

mfa\_secret  
api\_key  
candidate\_birth\_date  
...

## 2. Wesentliche Konfigurationsentscheidungen

`no\_auto\_reject: true` technisch im UI-Code und im Backend doppelt durchgesetzt. Ein Ablehnungsstatus kann nicht ohne menschliche Eingabe gesetzt werden.

Featureblockliste umfasst alle nach Art. 10 KI-VO besonders kritischen Merkmale. Eine Liste der maskierten Merkmale wird quartalsweise gereviewt.

GPAI-Endpoint Dublin EU-Region. Keine Datenübermittlung in Drittländer, über EU-Region-Endpoint vertraglich abgesichert.

MFA-required-all-roles: kein Recruiter, kein Admin und kein Auditor kann ohne MFA arbeiten.

## 3. Logfile-Auszug (typische Einträge, anonymisiert)

...

[2026-05-12 09:14:22 UTC] INFO user=recruiter-23 action=login tenant=elbtal-pilot-2026 ip=hash:8a...  
mfa=true

[2026-05-12 09:18:01 UTC] INFO user=recruiter-23 action=open\_application app\_id=APP-2026-04-1102

[2026-05-12 09:18:09 UTC] INFO user=recruiter-23 action=view\_score app\_id=APP-2026-04-1102  
score=78 must\_flag=PASS  
reason\_codes="career\_continuity,language\_german\_native,medical\_certificate"

[2026-05-12 09:18:34 UTC] INFO user=recruiter-23 action=mark\_invitation app\_id=APP-2026-04-1102

[2026-05-12 09:23:55 UTC] INFO user=recruiter-23 action=view\_score app\_id=APP-2026-04-1118  
score=41 must\_flag=PASS reason\_codes="career\_continuity,language\_proficient\_b2"

[2026-05-12 09:24:18 UTC] WARN user=recruiter-23 action=attempt\_reject app\_id=APP-2026-04-1118  
blocked\_reason="reject\_requires\_human\_text\_min\_15\_chars"

[2026-05-12 09:24:51 UTC] INFO user=recruiter-23 action=reject app\_id=APP-2026-04-1118  
reason\_text="trotz fachlicher Eignung kein freier Slot im Cluster Pflege ab 1.8."

[2026-05-12 09:25:02 UTC] INFO override.captured=true app\_id=APP-2026-04-1118  
override\_reason="recruiter ablehnt trotz score-mid"

[2026-05-12 11:02:09 UTC] INFO user=admin-elbtal action=consent\_received app\_id=APP-2026-04-1118  
candidate\_consent\_ai\_processing=opted\_in

[2026-05-12 12:14:48 UTC] ALERT pmm\_check id=monthly\_acceptance\_rate cluster=Pflege rate=0.18  
baseline=0.22 status=under\_threshold action=manual\_review

[2026-05-13 08:00:00 UTC] INFO nightly.bias\_check status=clean drift=0.011 reference\_window=last\_30d

[2026-05-13 14:33:11 UTC] WARN summarizer.fallback applied app\_id=APP-2026-04-1209  
reason="lexicore\_timeout" fallback=local\_summary

[2026-05-13 14:33:11 UTC] INFO summarizer.flag candidate\_id=hash:c2...  
reason="multiple\_languages\_detected" actions=use\_german

[2026-05-13 16:22:18 UTC] ERROR job=export\_for\_admin job\_id=EX-2026-05-13-0001 status=failed  
reason="missing\_consent\_for\_export"

[2026-05-14 09:00:01 UTC] INFO system.config\_change actor=devops author=tim.lange field=ranker.weights\_rev old=w-2026-05-11 new=w-2026-05-18 motivation="hotfix-bias-feedback-from-fairnesslab"

[2026-05-14 09:00:01 UTC] INFO versions.deployed extractor=2.4.0 ranker=2.4.0 weights\_rev=w-2026-05-18 summarizer=lexicore-coordinator@v3.1

[2026-05-14 09:05:11 UTC] INFO compliance.flag fairnesslab\_recommendation\_id=FL-2026-088-R2 status=accepted

[2026-05-16 11:42:55 UTC] INFO candidate\_complaint\_filed complaint\_id=COMP-2026-0411 channel=web\_form status=open

[2026-05-18 19:11:02 UTC] WARN pmm\_check id=monthly\_acceptance\_rate cluster=IT rate=0.31 baseline=0.27 status=above\_threshold action=no\_action\_required note="positive\_drift"

[2026-05-20 07:31:00 UTC] INFO audit.export FairnessLab id=FL-2026-088 status=delivered

[2026-05-22 12:00:00 UTC] INFO weekly.bias\_metric\_summary delivered\_to=compliance@bewerberpilot.example

[2026-05-23 10:18:45 UTC] WARN gpai.response.flag app\_id=APP-2026-05-0822 issue="possible\_hallucination\_education" action=request\_human\_review

[2026-05-24 09:14:12 UTC] INFO recruiter\_override\_rate weekly=0.118 baseline=0.090 status=elevated review\_due=2026-05-31

[2026-05-25 17:00:00 UTC] INFO readiness.gate id=gate\_2\_bias status=open blocker\_id=FL-2026-088-R2

...

## 4. Auffälligkeiten und Hinweise

### 4.1 Ablehnungs-Override

Der Logeintrag [2026-05-12 09:24:18 UTC] WARN user=recruiter-23 action=attempt\_reject app\_id=APP-2026-04-1118 blocked\_reason="reject\_requires\_human\_text\_min\_15\_chars" zeigt, dass das System eine Ablehnung erst zulässt, wenn der Recruiter eine handschriftliche Begründung von mindestens 15 Zeichen eingibt. Dies entspricht dem Konzept "menschliche Aufsicht" gemäß Art. 14 KI-VO.

### 4.2 PMM-Alert

Der ALERT-Eintrag am 12.05.2026 zur "Pflege-Acceptance-Rate" (0.18 unter Baseline 0.22) löst einen Manual-Review aus. Dieser ist im PMM-Plan vorgesehen (TD-12).

### 4.3 LexiCore Fallback

Der WARN-Eintrag am 13.05.2026 zeigt, dass das System bei LexiCore-Timeouts auf ein lokales Modell zurückgreift. Diese Fallback-Logik ist im Konfigurations-Manifest dokumentiert und im UI sichtbar.

### 4.4 GPAI-Hallucination-Flag

Der WARN-Eintrag am 23.05.2026 zeigt, dass eine GPAI-Zusammenfassung als "mögliche Halluzination zu Bildungsangaben" markiert wurde und das System manuelle Prüfung anfordert. Dies entspricht den Massnahmen aus dem Bias-Auditbericht (vgl. 13\_bias\_audit\_bericht.md, Ziffer 4.1).

### 4.5 Override-Rate eskaliert

Am 24.05.2026 wird eine wachsende Recruiter-Override-Rate (0.118 vs. Baseline 0.090) erfasst. Dieser Wert ist im Pilot relevant; ein Review ist für den 31.05.2026 angesetzt.

#### **4.6 Readiness-Gate offen**

Am 25.05.2026 zeigt das Readiness-Gate "gate\_2\_bias" als "open" wegen FairnessLab-Empfehlung FL-2026-088-R2. Dies blockiert eine Pilotfreigabe vor Schliessung der Massnahmen.

#### **5. Konsistenz mit anderen Aktendokumenten**

04\_daten\_governance\_bias\_test\_art\_10.md: Bias-Test-Beobachten-Schwellen sind im Log überprüft.

06\_human\_oversight\_logging\_art\_12\_14.md: Logging-Spezifikation v1.1 ist im Konfigurations-Manifest umgesetzt.

10\_lueckenliste\_massnahmenplan.md: Lücken Nr. 1 bis 9 sind im Log nachweisbar oder fehlen (Nr. 5 Human-Oversight-Test ist noch offen).

13\_bias\_audit\_bericht.md: Empfehlungen sind im System als "FairnessLab recommendation\_id" abrufbar.

#### **6. Aufbewahrung**

Die Logdateien werden gemäß Konfiguration logging.retention\_days zwischen 540 und 720 Tagen aufbewahrt. Ein vollständiger Auszug für den Pilotzeitraum wird der Pilotkundin auf Anfrage übergeben.

#### **7. Signatur**

Tim Lange (DevOps Lead, BewerberPilot Score GmbH), 26.05.2026

Dr. Caspar Lintorf (Compliance Officer), 26.05.2026 (Prüfvermerk: Auszug freigegeben für interne Verwendung)

## Bewerber-Beschwerde COMP-2026-0411

Beschwerde-ID: COMP-2026-0411

Eingang: Sonntag, 16.05.2026, 21:18 Uhr über das Bewerberbeschwerdeformular auf der Internetseite der BewerberPilot Score GmbH

Eingangsbestätigung: automatisch um 21:18 Uhr; menschliche Erstantwort durch Customer Success Team (Hannah Erdmann) am Montag 17.05.2026, 09:42 Uhr

Beschwerdeführerin: Bewerberin Frau Sahra Damou (Pseudonym wegen Vertraulichkeit; tatsächlicher Name in der Akte hinterlegt)

Bezug zu Bewerbung: APP-2026-04-1118 (Pflege-Stelle Cluster B, Elbtal Klinikservice gGmbH)

Datum Bewerbung: 04.04.2026

Datum Ablehnung: 12.05.2026 (Recruiter-23, Reasontext: "trotz fachlicher Eignung kein freier Slot im Cluster Pflege ab 1.8.")

### 1. Inhalt der Beschwerde (wörtlich, anonymisiert)

"Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe mich am 4. April 2026 bei der Elbtal Klinikservice gGmbH über Ihre Plattform für eine Pflegestelle beworben. Am 12. Mai habe ich eine Ablehnungs-E-Mail bekommen. In der Mail steht, mein Profil sei mit Hilfe eines KI-Systems geprüft worden. Bitte teilen Sie mir mit:

1. Auf welcher Datengrundlage hat das KI-System mich bewertet?
2. Welche Note (Score) habe ich bekommen?
3. Welche Merkmale meiner Bewerbung haben dazu geführt, dass ich abgelehnt wurde?
4. Hat die Tatsache, dass ich in den letzten drei Jahren in einer Klinik in Beirut gearbeitet habe und nicht in einer deutschen Klinik, eine Rolle gespielt?
5. Hat die Tatsache, dass mein Anschreiben in Deutsch geschrieben ist, aber mit dem Stil einer Person, die Deutsch als Fremdsprache erlernt hat, eine Rolle gespielt?
6. Würde meine Bewerbung anders bewertet, wenn das KI-System nicht zum Einsatz gekommen wäre?

Ich bin in Deutschland qualifiziert (Anerkennungsbescheid des Sozialministeriums Sachsen vom 14.10.2024). Ich habe alle Sprachzeugnisse vorgelegt (DSH-2, Pflegefachsprache C1). Ich wurde abgelehnt mit der Begründung, es gebe 'keinen freien Slot'. Das ist seltsam, weil dieselbe Stelle eine Woche später erneut ausgeschrieben war.

Ich bitte Sie um eine Antwort innerhalb eines Monats nach Art. 15 DSGVO und um eine Erklärung nach den Vorschriften der KI-Verordnung. Wenn meine Bewerbung wegen meiner Auslandserfahrung oder meines Sprachstils nachteilig behandelt wurde, behalte ich mir vor, eine Beschwerde bei der Landesdatenschutzbeauftragten Sachsen und bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes einzulegen.

Mit freundlichen Grüessen

Sahra Damou (Name pseudonymisiert)"

### 2. Erstantwort an die Bewerberin (versandt am 17.05.2026, 09:42 Uhr)

"Sehr geehrte Frau Damou,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir bestätigen den Eingang Ihrer Beschwerde unter der Vorgangsnummer COMP-2026-0411. Wir werden Ihre Anfrage gemäß Art. 15 DSGVO und Art. 19 KI-VO innerhalb eines Monats nach Eingang beantworten, das ist bis spätestens 16.06.2026.

Bitte beachten Sie, dass:

1. Die BewerberPilot Score GmbH ist Anbieterin des KI-Systems. Die Bewerbungsentscheidung in Ihrem Fall hat die Elbtal Klinikservice gGmbH getroffen. Wir werden Ihre Anfrage gemeinsam mit der Elbtal Klinikservice gGmbH bearbeiten.
2. Die Antwort umfasst Score, Erklärmerkmale und (soweit verfügbar) die menschliche Begründung des Recruiters.
3. Sie können unter folgendem Link eine Anonymisierung Ihres Falls für die Nutzung in unserer Bias-Prüfung beantragen.

Mit freundlichen Grüessen

Hannah Erdmann

Customer Success Manager

BewerberPilot Score GmbH"

### **3. Interne Prüfung des Vorgangs (vorläufig)**

#### **3.1 Score und Erklärmerkmale (laut Logfile-Auszug)**

Die "career\_continuity" wird als Erklärmerkmal angezeigt. Die Bewerberin hat einen nicht-linearen Verlauf (zwei Jahre Beirut-Klinik, davor Aachen) — das ist im Kontext des Bias-Audits (vgl. 13\_bias\_audit\_bericht.md) als kritisches Merkmal markiert.

Die Reason-Codes "language\_proficient\_b2" statt "language\_german\_native" weist auf die Sprachmuster-Erkennung hin. Frau Damou hat einen Sprachstil, der von der Mustermenge "Muttersprache Deutsch" abweicht.

#### **3.2 Recruiter-Entscheidung**

Recruiter-23 hat die Ablehnung mit dem Text "trotz fachlicher Eignung kein freier Slot im Cluster Pflege ab 1.8." begründet. Diese Begründung ist:

Sachlich auf "kein freier Slot" gestützt.

Aber: Dieselbe Stelle ist eine Woche später (19.05.2026) erneut ausgeschrieben worden. Das ist im Logfile nicht ersichtlich, aber durch externe Recherche nachprüfbar.

#### **3.3 Bias-Bezug**

Frau Damou fällt in zwei Cluster mit erhöhter Bias-Wahrscheinlichkeit nach dem Bias-Auditbericht:

"nicht-lineare Karriereverläufe" (-7.4 Pp. Selektionsrate)

"sprachliche Nicht-Muttersprachlichkeit" (-5.1 Pp.)

Eine Korrektur des Featuregewichts in diesen Bereichen ist im Massnahmenplan vorgesehen (Lückenliste Nr. 2 und 3, Frist 21.06.2026). Zum Zeitpunkt der Ablehnung (12.05.2026) waren die Massnahmen noch nicht umgesetzt.

#### **3.4 Verfahrensrechtliche Prüfung**

Art. 15 DSGVO (Auskunftsrecht): Antwort innerhalb eines Monats vorgesehen.

Art. 22 DSGVO (Verbot ausschliesslich automatisierter Entscheidung): Hier nicht berührt, weil die Entscheidung durch einen Menschen (Recruiter-23) getroffen wurde. Allerdings ist der Einfluss des

KI-Vorschlags auf den Recruiter zu untersuchen ("Soft Automation").

Art. 19 KI-VO (Beschwerdemöglichkeit): Das System hat ein Beschwerdeformular, das genutzt wurde. Die Frist nach KI-VO ist gewahrt.

AGG: Prüfung, ob ein Vergleichsmoment besteht (andere Bewerbende mit ähnlicher Qualifikation, aber linearem Karriereweg und deutscher Muttersprache, sind eingeladen worden). Bei Indizien (§ 22 AGG) verschiebt sich die Beweislast.

#### **4. Empfehlung (Customer Success + Compliance)**

Innerhalb von zwei Wochen ausführliche Antwort an Frau Damou mit den in 3.1 genannten Daten, einer Erklärung des Reason-Codes-Konzepts und einem Hinweis auf das laufende Bias-Audit.

Klärung mit Elbtal Klinikservice gGmbH:

Warum wurde die Stelle erneut ausgeschrieben?

Wurde Frau Damou aus einem anderen Grund abgelehnt, als der Recruiter angegeben hat?

Wer hat die Ablehnung intern freigegeben?

Anbieterseitige Reaktion:

Bewerbung als Use-Case in das Bias-Reviewset aufnehmen (mit Einwilligung Frau Damous).

Featuregewichte vor Pilotbeginn anpassen (Lückenliste Nr. 2 und 3, Frist 21.06.2026).

Recruiter-23 in der Schulung 31.05.2026 über den Vorfall briefen.

Beobachtung: Wenn Frau Damou Beschwerde bei der Landesdatenschutzbeauftragten Sachsen einlegt, ist der Vorgang eskalationspflichtig im Sinne von Art. 73 KI-VO (Meldung schwerwiegender Vorfälle, sofern qualifizierter Vorfall vorliegt).

#### **5. Akten- und Datenflusshinweis**

Frau Damous Bewerbungsunterlagen sind im Pilotsystem in pseudonymisierter Form gespeichert; Aufbewahrung 24 Monate, Löschung 12.05.2028.

Der Beschwerdevorgang COMP-2026-0411 ist Bestandteil des Compliance-Registers.

Eine Kopie der Beschwerde wird an die Betreiberin (Elbtal Klinikservice gGmbH) über den Compliance-Channel weitergeleitet.

Die Anbieterin koordiniert die Antwort an Frau Damou nur, soweit Auskunft zu Score und Erklärungsmerkmalen gebeten wird; die "Warum-nicht-eingestellt-Antwort" trifft die Betreiberin.

#### **6. Vorläufige Wertung Compliance**

Die Beschwerde Frau Damous ist berechtigt in dem Sinn, dass sie ein laufendes Bias-Problem im System sichtbar macht. Eine gerichtsfeste Diskriminierung ist daraus noch nicht ableitbar; die Wahrscheinlichkeit, dass das KI-System den Score negativ beeinflusst hat, ist aber konkret und sollte zu einer (a) reaktiven Korrektur für Frau Damou (nochmalige Prüfung der Bewerbung durch einen anderen Recruiter ohne KI-Score) und (b) proaktiven Massnahme im Pilotbetrieb führen.

#### **7. Zeitlinie**

16.05.2026 21:18 Uhr: Beschwerde eingegangen.

17.05.2026 09:42 Uhr: Erstantwort versendet.

21.05.2026: Koordinatorgespräch mit Elbtal Klinikservice gGmbH (Frau Yann, Personalleitung).

23.05.2026: Bias-Auditbericht v0.4 als Bezugsdokument geprüft.

26.05.2026: Compliance-Vorgangsnotiz in die Akte aufgenommen.

Bis 16.06.2026: Ausführliche Antwort an Frau Damou (Art. 15 DSGVO-Frist).

Bis 21.06.2026: Featuregewichts-Anpassungen umgesetzt (Lückenliste).

Bis 06.07.2026: Bias-Wirkungsbestätigung FairnessLab.

| Feld                | Wert                                         | Bemerkung                          |
|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Score               | 41                                           | Mittelfeld, nicht in Top-20        |
| Muss-Kriterium-Flag | PASS                                         | qualifikatorisch erfüllt           |
| Reason Codes        | career_continuity,<br>language_proficient_b2 | nicht: "Auslandserfahrung negativ" |